

行界定，并依照相关纪律规定作出相应的处置。在相关纪检部门作出处理之前，应认定涉案财物为捐赠人捐赠给受捐赠人的财物，系单位的公共财物。而王某某利用其作为单位负责人的职务便利条件，私自截留并占有原本赠送给其单位的公共财物，使得该车辆长期脱离单位监管控制并实际上为王某某长期占有使用，非法占有单位财物的故意明显，王某某的行为符合贪污罪的主客观构成要件。不能以捐赠财物违反公益事业捐赠法即将该捐赠财物排除在刑法的保护范围之外，刑法所保护的财产权利，源于相关民事、行政法规的规定，同时又具有相对的独立性，这是由刑法承担着维护社会秩序基本机能所决定的，刑法上的财产，更多强调的是财产的经济价值性，而非合法性，只要具有一定的经济价值，并且与刑法的基本保护精神不相违背，则同样可以成为财产犯罪的对象，应当受到刑法的保护。贪污的对象只要是该行政单位的财产即可，无论合法与否，均为刑法所保护的对象，涉案非法捐赠的财物可以成为贪污罪的对象。

二、对涉案贪污财物车辆应予以没收上缴国库

涉案捐赠车辆系因违反公益事业捐赠法的有关规定，不宜认定为王某某所在单位的合法财产，不应根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定“及时返还被害人”，若将涉案车辆返还给该行政单位，则违反了“任何人不得因不法行为获利”的法律精神。对于贪污所得，一般应返还被害单位，除非被害单位本身涉嫌违法违纪或不复存在，方应予以追缴，上缴国库。涉案车辆因违纪不属于被害单位的合法财产，不能适用该条规定予以返还，故应予以追缴、上缴国库，以确保不法行为无利可图的价值目标得以顺利实现，最大限度维护国家利益。

三、涉案贪污所得车辆应予以追缴、没收，同时一并追缴、没收车辆价值减损部分

关于涉案财物处置，除《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定外，《中华人民共和国监察法实施条例》第二百零九条规定，追缴涉案财物以追缴

原物为原则，原物已经转化为其他财物的，应当追缴转化后的财物；有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财物无法找到、被他人善意取得、价值灭失减损或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以依法追缴、没收其他等值财产。《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条以法律的形式确认《中华人民共和国刑法》第六十四条中的违法所得的范围包括孳息与收益等间接所得。从上述法律法规内容来看，贪污贿赂犯罪的涉案财物以追缴原物为原则，此时追缴的范围应包含原物及孳息和收益，若原物价值增加，产生孳息和收益，则应连同孳息和收益一并追缴，这样既有利于固定证据更好地打击犯罪，又有利于保障国家利益。追缴原物时可能出现原物价值贬损、价值减少，在追缴原物的同时，应适用等值追缴、没收制度，全面追缴、应缴尽缴，应一并追缴、没收价值贬值、减损部分。若追缴原物已实际不可能，如出现原物无法找到、被他人善意取得、灭失或与其他财产混同且无法分割情形，应适用等值追缴、没收制度，追缴、没收其他等值财物，确保国家利益不受损、涉案人不得利。

编写人：河南省驻马店市中级人民法院 刘辉

“准国家工作人员”利用虚假房屋维修项目 套取房屋维修资金的，构成贪污罪而非诈骗罪

——张某某等贪污案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2024)鄂01刑终293号刑事裁定书

2. 案由：贪污罪

【基本案情】

2017年7月，信息技术公司承接某区自然资源和规划局服务外包项目，王某、李某某先后进入信息技术公司，作为某区房屋管理局聘请的第三方工作人员开展工作。李某某在2018年6月至2019年3月负责物业投诉处理工作；在2019年3月至2019年12月为维修资金第三方经办人，负责维修资金收件工作、审查资料是否合法、电话核实业主签名，协助拟定签批文件并在经办人一栏签名，事项办理完毕后将档案资料归档。王某负责住宅小区服务质量、房屋安全、优秀历史建筑保护、送达张贴文书等工作，协助维修资金外业现场检查。而张某某系某区房屋管理局物业科的派遣制工作人员，由某人才市场有限公司(国有独资)劳务派遣至该局工作，在2018年5月前系维修资金房管局经办人负责维修资金备案工作，2018年5月后负责处理信访投诉。

2019年7月至10月，张某某、王某、李某某、李某1经合谋，用虚假房屋维修项目套取房屋维修资金。张某某利用长期从事住宅专项维修资金呈报、备案的便利条件，伙同王某伪造武汉市住宅专项维修资金使用申请表、用于某区房屋管理局内部审批的规划局呈报局领导公文处理笺等材料；王某将相关信息录入武汉市统一专项申请网络系统进行申报；李某1注册成立某建设工程公司，提供该公司账户用于收款，出具内容为“某小区防水维修工程款”的湖北增值税普通发票；李某某利用其审查、报领导审批、办理款项支付的工作条件，将伪造材料送至相关部门审核后拨付资金。被告人张某某、王某、李某某、李某1用上述方式虚构某小区GX8、GX9、HX3、HX5栋外墙防水及渗水维修工程，先后两次从某住房专项维修资金管理中心领取住宅专项维修资金共计人民币585505.93元。上述资金经拨付到某建设工程公司账户后再由李某1操作转账，张某某、王某、李某某、李某1从中分得钱款。

【案件焦点】

经由劳务派遣公司派遣至国家机关中工作的人员与国家机关聘请的第三方工作人员，利用职务便利骗取住宅专项维修资金的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院经审理认为：王某、张某某、李某某、李某1共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币585505.93元，数额特别巨大，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。武汉东湖新技术开发区人民法院经审理认为：本案被告人张某某、王某、李某某属于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款中的“准国家工作人员”，是贪污罪的适格主体，且伙同李某1先后两次合谋利用虚假房屋维修项目，从某住房专项维修资金管理中心套取住宅专项维修资金。据此，张某某、王某、李某某作为国家工作人员与被告人李某1共谋，利用主管、支配、使用和具体负责经营、管理住宅专项维修资金所形成的职务便利条件，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，将住宅专项维修资金非法占为己有，数额共计585505.93元，属于数额巨大，其行为均已构成贪污罪而不构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款之规定，作出如下判决：

一、被告人张某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20万元；

二、被告人李某1犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；

三、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；

四、被告人王某犯贪污罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20万元。

被告人王某不服一审判决，提出上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：上诉人王某以及原审被告张某某、李某某、李某1的行为均已构成贪污罪，同意一审法院的裁判意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

二、贪污贿赂罪 237

【法官后语】

本案争议焦点在于：本案中部分被告人系经由劳务派遣公司派遣至国家机关中工作的人员或国家机关聘请的第三方工作人员，其利用职务便利骗取住宅专项维修资金的行为如何定性。